



婚姻自由

炳文



要解得婚姻自由是什麼，先要解得婚姻是什麼。

「婚姻是什麼」這問題的答案，不應當以現在婚姻制度做對象。因為現在的婚姻，是賣買婚姻，劫掠婚姻，迫誘婚姻。從這許多婚姻上觀察所下的定義，一定不能正確。所以應當從婚姻的當然上立界說。從婚姻的當然上立界說，那末婚姻應當是戀愛的結合。但是戀愛仍然有免不了受外力的牽引，環境的束縛的時候。這種戀愛仍然不自由。從不自由的戀愛上所生的婚姻，也不算得婚姻自由。一定要有自由戀愛的結合，纔算真實，正確，含有意義的婚姻。——纔算婚姻自由。所以照婚姻的當然看來，婚姻離

不了自由戀愛。有自由戀愛的結合，纔算婚姻。可笑那社會黨員，要提倡自由戀愛，一定要破除婚姻制度。美國的高德曼女士 (Miss Goldman) 在他的結婚與戀愛 (Marriage and love) 的文中，竭力詆毀婚姻制度，勸導自由戀愛，倍享兒 (August

Bebel) 在他的婦女與社會主義 (Woman and Socialism) 文中，也極端攻擊契約婚姻，提導自由戀愛。難道現代婚姻的罪惡，是婚姻的當然麼？難道自由戀愛，不能行於婚姻制度之下麼？難道不能行於婚姻制度之下的自由戀愛，——所謂公妻主義，就是社會黨員所提倡的麼？可是社會黨員並沒有

這個意思。社會黨員的意思是：要廢掉家屬制度，因為這是私有財產制的根據，要免除女子生育的艱苦，因為這是男女不平的基調。難道男女行了結婚式，就不能廢掉家屬制度麼？（夫婦結婚後仍然可以離居）難道男女行了結婚式，就不能免除生育艱苦（可有兒童公育所）男女不行結婚式，就能免除生育艱苦麼？（除非避孕溺胎而後可）所以因倡自由戀愛而廢婚姻制度，是以已然認做當然，這是莫大的謬誤。而且有易於流入公妻制度，昌明實淫的傾向。這也是社會黨員自己所絕對不願有的。這也是我這篇標題不做戀愛自由，而是婚姻自由的緣故。

上面既知道婚姻自由的意義，但是婚姻自由到什么限度為止呢？這就是要說婚姻自由的範圍了。婚姻自由，不是沒有制限，可以放意逕行的——那就成了朝秦暮楚，送舊迎新的妓女性質了。猶如出版

自由，言論自由一樣，不是打了出版自由，言論自由的招牌，就可以任意毀壞別人名譽，絲毫不負法律上責任。所以婚姻自由，仍舊要受法律規定的。但是法律對於婚姻自由的規定，我的主張，應該適用對於契約自由的規定。因為婚姻也是一種契約，契約有締約自由，解約自由。所以婚姻也有訂婚自由，離婚自由。現在先說訂婚自由。依據契約法言，未成年人沒有結約能力。未成年人結的契約，作為無效（Void）。若是他的父母家長，替他結的契約，就作為可無效的（Voidable）。所謂可無效者，將來成年時，本人可以批准或否認這契約。要是批准這契約就是有效。要是否認，就算無效。因之說到婚姻，凡有子女在未成年以前，自己訂的婚姻，作為無效。父母家長替他定的，要等到他成年以後的批准，纔算有效。否則也是無效。至於子女成年以後，父母代定的契約，不能束縛子女。代訂的婚姻，也就不用了。成年子

女，有自由結約完全能力。所以也有自由訂婚完全能力。不受家長一切干涉，也不用得家長的允諾，而後有效。倘若子女所訂的婚姻，受了家長的威嚇，引誘，或勒迫的影響，也和契約一樣，以後都可註銷。社會黨員白克斯（E. Belfort Bax，在 Outlooks from a new standpoint 書中）說過「一切強迫婚姻，及賣淫制度，應要根本剷除。以後婚姻須根基於自由選擇，自由意旨，絲毫不受外力的牽引。」這就是訂婚自由的真諦。中國向來的什麼指腹為婚，什麼父母之命，媒妁之言，不用說都是野蠻結合。就是民法草案上說，已成年的子女訂婚，也要得父母的允諾。這也不通得很啊。現在再說離婚自由。照契約法言，解除契約的理由，有許多。其中最緊要的一條，是契

約的約因消滅時，無論何造，均得解約。所謂約因者，（在英美法上謂之 Consideration 在羅馬法謂之 Cause）就是結約的原因，或是契約的償益。譬如定閱報紙的人，他的原因，就是報紙好看。到後來他覺得這報紙不好看，或是說這報紙對他沒有償益，這就是他定閱的原因消滅了。他以後儘可不繼續定閱。現在婚姻，上面已經說過，是戀愛的結合。那戀愛就是雙方訂婚的原因。倘有一造不愛彼造時，儘可隨時解婚，不必得彼造的同意。因為一造的約因消滅，已經足夠解除婚約了。這本是託源於契約的規定，應當如此。我國民法草案上倒說，離婚要得陳訴法庭；又說要得兩造同意；又說須備一定條件。不用說他和契約的定則，不相容納。就拿古禮來說，孔子

出妻，不曾聞他呈報過魯官，也沒有得他的妻同意。何況唐律疏議上說，「夫妻義合，義絕則離。」所謂義者，恩義之義，也就是戀愛的意思。戀愛絕了，當然就可離異，還有什麼條件不條件呢？這是說的離婚自由。至於離婚之後，男女兩造，各自回復原狀，當然又有再婚自由，不用說了。就是民法草案上，也承認這個。一般有識之士，知道男女平等的，也都以為再婚自由，不應有性的區別，所以我此地也不再嘮叨了。

以上已經分別說過訂婚自由，離婚自由，再婚自由，現在再把婚姻自由的全體，總括起了說一說，以作結論。已成年子女，對於婚姻，有完全自由抉擇權。但是既經擇定之後，不得同時再有所選擇，這是維持一夫一妻制的要着。斯時選擇權雖然喪失，同時却發生了完全自由脫離權。既經脫離之後，又完全取得自由抉擇權了。

									
各 種 音 樂 唱 歌 用 書									
師範學校 新教科書 樂典教科書	中學 樂典教科書	和聲 學	樂歌基本練習	音樂行 曲	音樂理 概論	右中學及師範學校用	新體唱 歌集 三冊 每冊二角	新體唱 歌集 三冊 每冊二角	新撰唱 歌集 三冊 每冊二角
右國民學校用	手風琴 唱歌	新體唱 歌集 四冊 每冊一角	國民唱 歌集 四冊 每冊一角	共和國民 唱歌集 二冊 每冊二角	正小學 唱歌集 三冊 每冊二角	訂小 唱歌集 三冊 每冊二角	新體唱 歌集 三冊 每冊二角	新體唱 歌集 三冊 每冊二角	新體唱 歌集 三冊 每冊二角
商 務 印 書 館 發 行									